

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานในองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยสีเสียดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุในการดำเนินการจัดซื้อ นํ้ายาเคมีพ่นหมอกควันและทรายอะเบทตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ฟ้องขอให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ให้นายกองคํการบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียดพิจารณาโทษทางวินัยกับผู้ฟ้องคดี กรณีถูกกล่าวหาว่าทุจริตการจัดซื้อดังกล่าว นั้น มติดังกล่าวมีผลผูกพันผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหา คือ นายกองคํการบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด ให้ต้องปฏิบัติตามไม่อาจใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่นได้ ตามนัยมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ และเป็นเรื่องภายในระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับนายกองคํการบริหารส่วนตำบล ห้วยสีเสียด โดยเป็นขั้นตอนในการเตรียมการที่นายกองคํการบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด จะมีคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีในภายหลังต่อไป มติข้างต้นยังมิได้มีผล ทางกฎหมายไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีหรือก่อความเดือดร้อน หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรงแก่ผู้ฟ้องคดี จึงยังมิใช่คำสั่งทางปกครอง ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนมติ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๓๔๙/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย ๑ กรณีไม่แจ้งผลการดำเนินคดีอาญากับนาย ส. ที่ทำร้ายร่างกาย ผู้ฟ้องคดี และกลับแก้ล้างดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยให้ยุติเรื่องตามมาตรา ๒๘ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย กับคำวินิจฉัยดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน รับพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี สอบสวนผู้กระทำการ และดำเนินการสอบสวน คืบความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น คำวินิจฉัยดังกล่าวมิได้มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ หรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง การที่ศาลปกครองจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน รับพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ก็มิได้มีผลเป็นการแก้ไขหรือบรรเทา ความเดือดร้อนหรือความเสียหายของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้